1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Entre los suscritos a saber:

IRRELEVANT CLUB S.A.S., sociedad por acciones simplificada legalmente constituida conforme a las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT **901.935.642-1**, con domicilio principal en la ciudad de **Medellín, Antioquia**, representada legalmente por **Juan Pablo Gómez Mejía**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1006972309**, quien actúa en su calidad de representante legal, en adelante **"IRRELEVANT"** o **"EL PRESTADOR"**;

y

INVERSIONES U&H S.A.S., sociedad por acciones simplificada legalmente constituida conforme a las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT **901.792.258-9**, con domicilio principal en la ciudad de **Medellín, Antioquia**, en la dirección **Carrera 34 No. 16A Sur 307**, representada legalmente por **Simón Urquijo Maya**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.033.342.602**, quien actúa en su calidad de representante legal, en adelante **"EL CLIENTE"**;

IRRELEVANT y EL CLIENTE, conjuntamente denominadas **"LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente **Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos y Licenciamiento de Software**, el cual se regirá por las cláusulas que se establecen a continuación.

2. DEFINICIONES

Para efectos del presente Contrato, los términos que se indican a continuación tendrán el significado que aquí se les asigna, independientemente de que se utilicen en singular o plural:

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

- **Contrato**: El presente Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos y Licenciamiento de Software, junto con sus Anexos, los cuales hacen parte integral del mismo.

- **Servicios**: Conjunto de actividades de carácter tecnológico, técnico y operativo prestadas por IRRELEVANT al CLIENTE, orientadas a la implementación, configuración y puesta en funcionamiento de soluciones de automatización, inteligencia artificial y software, conforme al alcance definido en este Contrato y sus Anexos.

- **Software**: Herramientas, aplicaciones, plataformas, flujos, agentes conversacionales, integraciones, modelos, desarrollos y demás componentes tecnológicos de propiedad de IRRELEVANT, puestos a disposición del CLIENTE bajo un esquema de licenciamiento.

- **Licencia**: Derecho de uso limitado, no exclusivo, no transferible y revocable del Software, otorgado al CLIENTE en los términos del presente Contrato.

- **Entregables**: Resultados verificables derivados de la ejecución de los Servicios, cuya descripción, alcance y condiciones de aceptación se encuentran definidos en el **Anexo 3 – Alcance / Propuesta Técnica (Fase 0)**.

- **Información Confidencial**: Toda información técnica, operativa, legal, comercial, estratégica o de cualquier otra naturaleza perteneciente al CLIENTE, a la cual IRRELEVANT tenga acceso con ocasión de la ejecución del Contrato, incluyendo, sin limitarse a, procesos internos, documentación, bases de datos, información de clientes, flujos de operación y know-how.

- **WhatsApp Business API**: Plataforma de mensajería administrada por terceros, necesaria para la operación de los servicios de comunicación automatizada implementados en el marco del presente Contrato.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

- **Anexos**: Documentos que desarrollan aspectos específicos del Contrato, incluyendo el **Anexo 1 – Acuerdo de Pago**, el **Anexo 2 – Acuerdo de Confidencialidad (NDA)** y el **Anexo 3 – Alcance / Propuesta Técnica (Fase 0)**, los cuales hacen parte integral del presente Contrato.

3. OBJETO DEL CONTRATO

Por medio del presente Contrato, **IRRELEVANT se obliga a prestar al CLIENTE servicios tecnológicos especializados**, orientados a la implementación de soluciones de automatización e inteligencia artificial, así como a **otorgar una licencia de uso del Software** desarrollado y operado por IRRELEVANT, conforme a los términos y condiciones establecidos en este Contrato y sus Anexos.

Los Servicios tendrán como finalidad apoyar y optimizar procesos internos del CLIENTE mediante el uso de herramientas tecnológicas, sin que en ningún caso se entienda que IRRELEVANT presta servicios legales, financieros, comerciales o de consultoría distinta a la tecnológica.

El CLIENTE, por su parte, se obliga a pagar el precio pactado y a cumplir con las obligaciones derivadas del presente Contrato.

4. ALCANCE DEL SERVICIO

El alcance específico de los Servicios, incluyendo las funcionalidades, Entregables, condiciones técnicas y fases de implementación, se encuentra descrito de manera detallada en el **Anexo 3 – Alcance / Propuesta Técnica (Fase 0)**, el cual hace parte integral del presente Contrato.

Las PARTES acuerdan que el presente Contrato regula exclusivamente los Servicios expresamente incluidos en dicho Anexo. Cualquier actividad, funcionalidad, desarrollo, integración o modificación que no se encuentre contemplada de manera

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

expresa en el alcance definido se considerará **fuera del alcance** y deberá ser previamente acordada por escrito entre LAS PARTES, incluyendo su correspondiente ajuste en precio y plazos, de ser aplicable.

IRRELEVANT no estará obligado a ejecutar actividades adicionales que no se encuentren expresamente incluidas en el alcance pactado, aun cuando dichas actividades resulten necesarias para fines distintos a los previstos en el presente Contrato.

5. MODELO DE LICENCIAMIENTO

IRRELEVANT otorga al CLIENTE una licencia de uso del Software, bajo las siguientes condiciones:

a) La licencia es de carácter **no exclusivo**, **no transferible** y **revocable**, y se concede únicamente para el **uso interno del CLIENTE**, en relación con los procesos, funcionalidades y casos de uso definidos en el presente Contrato y sus Anexos. La presente licencia no se entenderá, en ningún caso, como una venta, cesión o transferencia del Software ni de la tecnología subyacente.

b) La licencia otorgada **no implica**, en ningún caso, cesión, transferencia o reconocimiento de derechos de **propiedad intelectual** sobre el Software, sus componentes o su tecnología subyacente, los cuales permanecerán en todo momento en cabeza exclusiva de **IRRELEVANT**.

c) El CLIENTE no podrá sublicenciar, reproducir, copiar, modificar, adaptar, descompilar, realizar ingeniería inversa, comercializar, explotar o poner a disposición de terceros el Software, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa por escrito de IRRELEVANT.

d) IRRELEVANT conservará la titularidad plena sobre la **arquitectura**, **lógica**, **frameworks**, **modelos de inteligencia artificial**, **algoritmos**, **prompts**, **metodologías**, **infraestructura**, **documentación** y demás componentes tecnológicos que

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

conforman el Software, aun cuando estos hayan sido configurados, parametrizados o adaptados para el CLIENTE durante la ejecución del presente Contrato.

e) Las **configuraciones**, **parametrizaciones**, **reglas operativas**, **flujos internos**, **ajustes funcionales** y adaptaciones realizadas sobre el Software para adecuarlo a la operación del CLIENTE se consideran parte del uso licenciado del Software. Dichos elementos, en la medida en que incorporen Información Confidencial del CLIENTE, tendrán carácter exclusivo para este y se encontrarán protegidos conforme a lo establecido en el **Anexo 2 – Acuerdo de Confidencialidad (NDA)**, sin que ello implique exclusividad tecnológica o comercial sobre el Software.

f) Lo anterior no limitará a IRRELEVANT para ofrecer, licenciar o implementar soluciones tecnológicas similares o equivalentes para **otras empresas del mismo sector o de sectores afines**, siempre que no utilice Información Confidencial del CLIENTE ni replique de forma específica sus flujos internos, reglas propias, datos o procesos operativos protegidos por el NDA.

g) Únicamente en el evento en que LAS PARTES acuerden de manera expresa el desarrollo de **funcionalidades, módulos o componentes tecnológicos de carácter exclusivo** para el CLIENTE, y dichos desarrollos sean definidos como tales por escrito y con contraprestación diferenciada, se establecerá en el Anexo correspondiente el régimen específico de titularidad o derechos de uso aplicables, sin que en ningún caso se presuman derechos distintos a los aquí establecidos.

h) La licencia se mantendrá vigente mientras el presente Contrato se encuentre vigente y el CLIENTE se encuentre al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales.

i) Garantía de no infracción y defensa limitada.
IRRELEVANT declara y garantiza que, a su leal saber y entender, el Software y los desarrollos propios entregados en el marco del presente Contrato no infringen derechos de propiedad intelectual de terceros y que cuenta con los derechos necesarios para otorgar la Licencia aquí prevista.

En caso de que un tercero formule una reclamación judicial firme contra el CLIENTE alegando que el Software, en su versión entregada por IRRELEVANT y utilizada

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

conforme al presente Contrato, infringe derechos de propiedad intelectual, IRRELEVANT asumirá la defensa del CLIENTE y responderá por los perjuicios directos que se deriven de dicha reclamación, **siempre que**:

a) El CLIENTE notifique oportunamente y por escrito a IRRELEVANT sobre la reclamación;
b) El CLIENTE no haya modificado, usado indebidamente o combinado el Software con tecnologías no autorizadas;
c) La reclamación no derive de Información Confidencial, datos, contenidos o instrucciones provistas por el CLIENTE ni de servicios o plataformas de terceros.

La responsabilidad de IRRELEVANT derivada de esta garantía se encontrará sujeta en todo caso a las limitaciones establecidas en la Cláusula 11 del presente Contrato.

6. PRECIO, TRATAMIENTO TRIBUTARIO Y FORMA DE PAGO

El valor del presente Contrato, así como la estructura, condiciones y plazos de pago, se regirán por lo establecido en el **Anexo 1 – Acuerdo de Pago**, el cual hace parte integral del presente Contrato y se entiende aceptado por LAS PARTES con la firma del mismo.

LAS PARTES acuerdan expresamente que el tratamiento tributario de los servicios será el siguiente:

a) Implementación inicial y servicios profesionales.
El valor correspondiente a la implementación inicial de los Servicios, incluyendo actividades de configuración, parametrización, ajustes específicos y demás servicios profesionales ejecutados de manera directa para el CLIENTE, tendrá la naturaleza de servicio gravado y será facturado por IRRELEVANT incluyendo el **Impuesto sobre las Ventas (IVA)**, de conformidad con la normatividad tributaria vigente.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

b) Licenciamiento, operación y servicio integral en la nube.

El valor correspondiente al pago periódico por el uso del Software y la prestación continua de los Servicios, incluyendo soporte, operación, mantenimiento, infraestructura y funcionamiento integral de la solución tecnológica en la nube, constituye un **servicio integral de software en la nube**, prestado de manera remota. Dicho servicio será facturado **sin IVA**, de conformidad con la naturaleza del servicio prestado y los criterios establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en particular lo señalado en el Oficio No. 100208192-190 del 18 de marzo de 2024, siempre que el servicio sea facturado de manera integral y no segregada.

c) Segregación de conceptos.

En el evento en que, por acuerdo expreso entre LAS PARTES o por requerimiento normativo, los componentes del servicio deban ser segregados en la facturación, cada concepto será facturado aplicando el tratamiento tributario que legalmente le corresponda.

IRRELEVANT emitirá las facturas correspondientes de acuerdo con la naturaleza de cada concepto y el cronograma de pagos definido en el Anexo 1. Para la correcta radicación de las facturas asociadas a hitos de implementación o entregables específicos, se requerirá la entrega del respectivo entregable y la suscripción del acta de entrega y aceptación. El CLIENTE contará con un plazo máximo de **cinco (5) días hábiles** para manifestar observaciones por escrito; vencido dicho plazo sin pronunciamiento, el entregable se entenderá aceptado a satisfacción.

IRRELEVANT estará facultado para suspender temporalmente la ejecución de los Servicios y/o el acceso al Software en caso de **incumplimiento imputable en los pagos por parte del CLIENTE**, previa notificación escrita y otorgando un plazo de **quince (15) días hábiles** para la subsanación, sin que dicha suspensión constituya incumplimiento contractual por parte de IRRELEVANT.

La suspensión de los Servicios no implicará la terminación automática del Contrato, sin perjuicio de los demás derechos que le asistan a IRRELEVANT conforme al presente Contrato y la ley.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES, NIVELES DE SERVICIO Y SOPORTE

7.1 Obligaciones de IRRELEVANT

IRRELEVANT se obliga a:

a) Prestar los Servicios conforme al alcance, condiciones y Entregables definidos en el presente Contrato y sus Anexos.

b) Ejecutar la implementación del Software de manera diligente, profesional y conforme a las buenas prácticas de la industria tecnológica.

c) Otorgar y mantener vigente la Licencia de uso del Software durante la vigencia del Contrato, siempre que el CLIENTE se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

d) Mantener la confidencialidad de la Información Confidencial del CLIENTE, conforme a lo establecido en el presente Contrato y el Anexo 2 – Acuerdo de Confidencialidad (NDA).

e) Asumir el costo de la plataforma WhatsApp Business API durante los primeros seis (6) meses de operación, contados a partir del inicio del licenciamiento del Software.

f) Informar al CLIENTE con antelación razonable cualquier cambio relevante que pueda afectar la prestación de los Servicios.

---

g) Disponibilidad del Software

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

IRRELEVANT realizará esfuerzos razonables para garantizar una **disponibilidad mensual mínima del noventa y cinco por ciento (95%)** del Software y de las funcionalidades esenciales bajo su gestión directa.

La disponibilidad se medirá mensualmente y se entenderá como el porcentaje de tiempo en el cual las funcionalidades esenciales del Software se encuentran operativas, excluyendo expresamente:

- Ventanas de mantenimiento programado debidamente notificadas;
- Fallas o indisponibilidades atribuibles a servicios de terceros, incluyendo, sin limitarse a, WhatsApp Business API, proveedores de infraestructura en la nube, proveedores de modelos de inteligencia artificial o servicios de conectividad;
- Fallas ocasionadas por uso indebido del Software, modificaciones no autorizadas, integraciones externas no aprobadas o infraestructura propia del CLIENTE.

---

h) Funcionalidades esenciales

Para efectos del presente Contrato, se entenderán como **funcionalidades esenciales** aquellas sin las cuales el Software no puede cumplir su propósito principal, incluyendo, según el alcance definido en el Anexo 3:

- Recepción y procesamiento de interacciones entrantes;
- Ejecución de flujos automatizados principales;
- Enrutamiento y transferencia efectiva de conversaciones a agentes humanos (handoff);
- Acceso operativo a la interfaz de gestión habilitada para el CLIENTE.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

i) Soporte técnico y gestión de incidentes

IRRELEVANT brindará soporte técnico al CLIENTE conforme a la siguiente tipología de incidentes, diferenciando claramente entre **tiempo de respuesta** y **tiempo objetivo de solución**, sin que ello implique garantía de disponibilidad ininterrumpida del Software:

Incidente Crítico (Alta severidad):
Falla total de las funcionalidades esenciales.

- Tiempo de respuesta: hasta **veinticuatro (24) horas hábiles** desde su notificación.

- Tiempo objetivo de solución: atención prioritaria y acciones razonables orientadas a su corrección en el menor tiempo posible.

Incidente Medio:
Fallas que afecten parcialmente la operación del Software sin impedir completamente las funcionalidades esenciales.

- Tiempo de respuesta: hasta **cuarenta y ocho (48) horas hábiles** desde su notificación.

- Tiempo objetivo de solución: corrección progresiva conforme a la complejidad técnica.

Incidente Bajo:
Errores menores, ajustes operativos, mejoras no urgentes o consultas generales.

- Tiempo de respuesta: hasta **setenta y dos (72) horas hábiles** desde su notificación.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

El **tiempo de respuesta** corresponde al primer contacto técnico efectivo con el CLIENTE. El **tiempo de solución** constituye un objetivo estimado y no una garantía absoluta, dada la naturaleza tecnológica de los Servicios.

---

j) Escalamiento

En caso de incidentes críticos que no puedan ser resueltos dentro de un plazo razonable, IRRELEVANT activará su esquema interno de escalamiento técnico, involucrando recursos especializados, proveedores tecnológicos o mecanismos de contingencia, incluyendo el uso de modelos alternativos de inteligencia artificial (fallbacks), cuando aplique.

---

k) Modelos de inteligencia artificial y handoff humano

IRRELEVANT no garantiza exactitud absoluta, ausencia total de errores ni resultados perfectos en las respuestas generadas por modelos de inteligencia artificial. No obstante, se compromete a:

- Ejecutar evaluaciones técnicas periódicas (evals) para monitorear el desempeño esperado de los modelos;
- Implementar modelos alternativos de respaldo;
- Garantizar un **índice mínimo del noventa y cinco por ciento (95%) en la correcta transferencia de conversaciones a agentes humanos (handoff)** cuando el modelo automatizado no pueda atender adecuadamente la interacción.

---

l) Penalidades por indisponibilidad

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

En caso de que la disponibilidad mensual de las funcionalidades esenciales, **imputable exclusivamente a IRRELEVANT**, sea inferior al 95%, el CLIENTE tendrá derecho a un **crédito de servicio**, aplicable al siguiente período de facturación, conforme a la siguiente escala:

- Disponibilidad entre 93% y 95%: crédito equivalente al **cinco por ciento (5%)** del valor mensual.

- Disponibilidad inferior al 93%: crédito equivalente al **diez por ciento (10%)** del valor mensual.

En ningún caso los créditos de servicio constituirán indemnización de perjuicios ni superarán el **diez por ciento (10%)** del valor mensual del servicio.

---

m) Infraestructura tecnológica y servicios de terceros

IRRELEVANT será responsable por la adecuada gestión, seguridad, mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica que se encuentre bajo su control directo. Respecto de servicios de terceros integrados al Software, IRRELEVANT realizará esfuerzos razonables para su correcta operación y contará con mecanismos de contingencia, sin que las fallas atribuibles a dichos terceros constituyan fuerza mayor ni responsabilidad directa de IRRELEVANT, salvo prueba de negligencia grave en su gestión.

7.2 Obligaciones del CLIENTE

El CLIENTE se obliga a:

a) Pagar oportunamente los valores pactados en el Anexo 1 – Acuerdo de Pago.

b) Proveer de manera oportuna, veraz y completa la información, accesos y recursos necesarios para la correcta ejecución de los Servicios.

c) Designar un interlocutor responsable para la coordinación del proyecto y la toma de decisiones.

d) Utilizar el Software únicamente conforme a los fines y limitaciones establecidas en el presente Contrato.

e) Asumir, a partir del séptimo (7º) mes de operación, la totalidad de los costos asociados al uso de la WhatsApp Business API y cualquier otro servicio de terceros requerido para la operación continua del Software.

f) Reportar los incidentes de manera clara y oportuna, proporcionando la información necesaria para su diagnóstico y atención.

g) No realizar acciones que afecten la seguridad, estabilidad o integridad del Software.

8. CONFIDENCIALIDAD

IRRELEVANT reconoce que, con ocasión de la ejecución del presente Contrato, podrá tener acceso a **Información Confidencial del CLIENTE**, incluyendo, sin limitarse a, información técnica, operativa, comercial, estratégica, legal, procesos internos, bases de datos, documentación, flujos de operación, reglas de negocio y know-how específico del CLIENTE.

IRRELEVANT se obliga a utilizar la Información Confidencial **exclusivamente para la ejecución de los Servicios objeto del presente Contrato**, y se encuentra expresamente **proscrita la reutilización, reproducción, adaptación, incorporación o uso de dicha Información Confidencial**, total o parcialmente, para la realización de cualquier acto distinto a la prestación de los Servicios al CLIENTE, incluyendo, sin limitarse a, desarrollos, configuraciones, adaptaciones o parametrizaciones para terceros o para fines propios.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

En ningún caso IRRELEVANT podrá reutilizar Información Confidencial del CLIENTE de manera que permita identificar directa o indirectamente sus procesos, datos, flujos internos, reglas operativas o decisiones estratégicas.

No obstante lo anterior, las PARTES acuerdan que esta obligación de confidencialidad **no se extenderá** al conocimiento técnico general, experiencia, metodologías, estructuras, arquitecturas, componentes reutilizables, modelos, frameworks o aprendizajes adquiridos por IRRELEVANT durante la ejecución del Contrato, siempre que dichos elementos **no incorporen ni revelen Información Confidencial identificable del CLIENTE**.

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en la presente cláusula subsistirán incluso después de la terminación del Contrato, conforme a lo establecido en el **Anexo 2 – Acuerdo de Confidencialidad (NDA)**.

9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LAS PARTES se obligan a cumplir con lo dispuesto en la **Ley 1581 de 2012**, el **Decreto 1377 de 2013**, y demás normas que regulan la protección de datos personales en la República de Colombia.

En desarrollo del presente Contrato, el CLIENTE actuará como **Responsable del Tratamiento** de los datos personales y IRRELEVANT actuará como **Encargado del Tratamiento**, limitándose a tratar los datos personales conforme a las instrucciones impartidas por el CLIENTE y exclusivamente para la ejecución de los Servicios.

IRRELEVANT se compromete a:

- Implementar medidas técnicas, administrativas y organizacionales razonables para la protección de los datos personales.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

- No utilizar los datos personales para fines distintos a los previstos en el presente Contrato.

- No divulgar datos personales a terceros, salvo autorización expresa del CLIENTE o mandato legal.

- Informar al CLIENTE cualquier incidente de seguridad que pueda afectar los datos personales.

El CLIENTE garantiza que cuenta con las autorizaciones necesarias para el tratamiento de los datos personales que ponga a disposición de IRRELEVANT y mantendrá indemne a IRRELEVANT frente a cualquier reclamación derivada del incumplimiento de dicha obligación.

10. VIGENCIA Y TERMINACIÓN

El presente Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma y tendrá una **vigencia indefinida**, sin que exista tiempo mínimo de permanencia para ninguna de LAS PARTES.

Cualquiera de LAS PARTES podrá dar por terminado el Contrato en cualquier momento, mediante notificación escrita enviada a la otra parte con una antelación mínima de **treinta (30) días calendario**, sin que ello dé lugar a penalidades o indemnizaciones.

Ademas, el Contrato podrá darse por terminado de manera inmediata, mediante notificación escrita, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las obligaciones contractuales por cualquiera de LAS PARTES, que no sea subsanado dentro de un plazo de quince (15) dias calendario otorgado por la parte afectada.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

b) Incumplimiento injustificado y reiterado en el pago de las sumas adeudadas por parte del CLIENTE.

La terminación del Contrato no afectará:

- Las obligaciones de pago causadas con anterioridad a la fecha de terminación.

- Las obligaciones de confidencialidad, protección de datos, propiedad intelectual y limitación de responsabilidad, las cuales continuarán vigentes conforme a lo establecido en el presente Contrato y sus Anexos.

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

IRRELEVANT prestará los Servicios de conformidad con las buenas prácticas de la industria tecnológica y los estándares razonables aplicables a servicios de software, automatización e inteligencia artificial; sin embargo, el CLIENTE reconoce y acepta que, dada la naturaleza de los Servicios, **IRRELEVANT no garantiza resultados específicos de carácter económico, financiero, comercial, legal u operativo**, ni asegura que el uso del Software genere beneficios particulares o resultados determinados para el CLIENTE.

El CLIENTE reconoce que el Software puede incorporar componentes automatizados y modelos de inteligencia artificial, cuyas respuestas o resultados pueden variar, contener imprecisiones o depender de la calidad de la información suministrada, por lo cual el uso de dichos resultados se realiza bajo su propia responsabilidad.

En ningún caso IRRELEVANT será responsable frente al CLIENTE por:

- Daños indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales;

- Lucro cesante;

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

- Pérdida de ingresos, utilidades, datos, oportunidades de negocio o reputación;

- Costos de sustitución de servicios, interrupción del negocio o pérdida de información;

- Decisiones adoptadas por el CLIENTE o por terceros con base en la información, respuestas, recomendaciones o resultados generados por el Software o los Servicios, incluidos aquellos derivados del uso de modelos de inteligencia artificial.

La **responsabilidad total y acumulada de IRRELEVANT**, derivada del presente Contrato, ya sea por responsabilidad contractual, extracontractual, legal o de cualquier otra naturaleza, **no excederá en ningún caso el valor efectivamente pagado por el CLIENTE a IRRELEVANT durante los seis (6) meses inmediatamente anteriores** al hecho que dio origen a la reclamación.

No obstante lo anterior, cuando la reclamación tenga como causa directa y comprobada:

- La infracción de derechos de propiedad intelectual de terceros imputable exclusivamente a IRRELEVANT;

- El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente Contrato o en el Anexo 2 – Acuerdo de Confidencialidad (NDA);

- El indebido tratamiento de datos personales en contravención de la normativa aplicable;

- La existencia de dolo o culpa grave debidamente probados;

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

la responsabilidad total y acumulada de IRRELEVANT **no excederá, en ningún caso**, el valor efectivamente pagado por el CLIENTE a IRRELEVANT durante los **doce (12) meses inmediatamente anteriores** al hecho que dio origen a la reclamación.

En ningún evento IRRELEVANT asumirá **responsabilidad ilimitada**, ni responderá por hechos atribuibles a terceros, fuerza mayor, caso fortuito, fallas de servicios externos, uso indebido del Software, modificaciones no autorizadas, información suministrada por el CLIENTE o decisiones tomadas con base en los resultados del Software.

Nada de lo dispuesto en el presente Contrato limitará o excluirá la responsabilidad que no pueda ser legalmente excluida o limitada conforme a la legislación colombiana vigente.

12. CLÁUSULA PENAL

En caso de **incumplimiento grave, comprobado y no subsanado** de las obligaciones esenciales del presente Contrato imputable exclusivamente a IRRELEVANT, el CLIENTE tendrá derecho a exigir el pago de una cláusula penal en los términos aquí establecidos.

Para efectos del presente Contrato, se entenderá por **incumplimiento grave** aquel que afecte de manera sustancial la prestación del servicio contratado, impida el cumplimiento del objeto del Contrato o genere una afectación material y directa a la operación del CLIENTE, siempre que dicho incumplimiento:

a) Sea atribuible directamente a IRRELEVANT;
b) No derive de servicios de terceros, fuerza mayor, caso fortuito, uso indebido del Software, información suministrada por el CLIENTE o decisiones operativas del mismo; y
c) No haya sido subsanado por IRRELEVANT dentro del plazo razonable otorgado por el CLIENTE conforme a lo previsto en el presente Contrato.

Verificado lo anterior, IRRELEVANT pagará al CLIENTE, a título de cláusula penal, una suma equivalente al **veinte por ciento (20%) del valor efectivamente pagado por el**

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

CLIENTE a IRRELEVANT durante los seis (6) meses inmediatamente anteriores al hecho que dio origen a la reclamación.

La cláusula penal aquí pactada tendrá carácter **compensatorio**, operará como **límite máximo de responsabilidad económica por el mismo hecho**, y su pago **sustituirá cualquier otra indemnización de perjuicios**, sin perjuicio de los créditos de servicio expresamente previstos en el presente Contrato.

En ningún caso la cláusula penal será acumulable con otras penalidades, sanciones económicas o reclamaciones indemnizatorias derivadas del mismo incumplimiento, ni dará lugar a responsabilidad ilimitada.

La aplicación de la presente cláusula penal se realizará en concordancia con lo dispuesto en la **Cláusula 11 – Limitación de Responsabilidad**, la cual LAS PARTES reconocen como plenamente aplicable.

13. FIRMA DIGITAL

LAS PARTES acuerdan que el presente Contrato será **suscrito mediante firma electrónica o firma digital**, y reconocen expresamente que dicha firma tendrá **plena validez jurídica, probatoria y fuerza obligatoria**, de conformidad con la legislación colombiana vigente.

En consecuencia, LAS PARTES aceptan que la firma electrónica o digital utilizada para la suscripción del presente Contrato producirá los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita, sin que sea necesario el intercambio de documentos físicos originales.

El presente Contrato podrá ser firmado en uno o varios ejemplares electrónicos, los cuales, en conjunto, constituirán un solo y mismo instrumento contractual.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

14. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente Contrato se regirá e interpretará de conformidad con las **leyes de la República de Colombia**.

Cualquier controversia, disputa o reclamación que surja con ocasión de la celebración, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del presente Contrato, y que no pueda resolverse de manera directa entre LAS PARTES, será sometida a la **jurisdicción de los jueces competentes de la ciudad de Medellín, Antioquia**, renunciando LAS PARTES a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

15. INTEGRIDAD DEL CONTRATO

El presente Contrato, junto con sus **Anexos**, constituye el **acuerdo total y completo** entre LAS PARTES y reemplaza cualquier entendimiento, negociación, comunicación o acuerdo previo, verbal o escrito, relacionado con su objeto.

Los **Anexos** hacen parte integral del presente Contrato y tienen la misma validez jurídica que su texto principal. En caso de contradicción entre el Contrato y sus Anexos, **prevalecerá lo dispuesto en el Contrato**, salvo que expresamente se indique lo contrario.

Cualquier modificación, adición o ajuste al presente Contrato deberá constar **por escrito** y ser aceptado por ambas PARTES mediante firma electrónica o digital.

La eventual nulidad o ineficacia de una o más cláusulas del presente Contrato no afectará la validez de las demás disposiciones, las cuales permanecerán vigentes y exigibles.

16. FIRMA DE LAS PARTES

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

En constancia de aceptación, LAS PARTES firman el presente **Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos y Licenciamiento de Software** de manera electrónica o digital, conforme a lo establecido en la cláusula de **Firma Digital**, en la fecha que conste en el mecanismo de firma utilizado.

IRRELEVANT CLUB S.A.S.

NIT: 901.935.642-1

Representante Legal: **Juan Pablo Gómez Mejía**
Cargo: Representante Legal

Firma:

Juan Pablo GÓMez MejíA

INVERSIONES U&H S.A.S.

NIT: 901.792.258-9

Representante Legal: **Simón Urquijo Maya**
Cargo: Representante Legal

Firma:

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

CLÁUSULA – ANEXOS DEL CONTRATO

El presente Contrato incluye los siguientes anexos, los cuales forman parte integral del mismo y se entienden incorporados para todos los efectos legales y contractuales:

- **ANEXO 1 – ACUERDO DE PAGO**
- **ANEXO 2 – NDA 2026 V2 (Acuerdo de Confidencialidad)**
- **ANEXO 3 – ALCANCE DE LA SOLUCIÓN 2026 V2 (Propuesta Técnica / Fase 0)**

Las PARTES reconocen y aceptan que dichos Anexos desarrollan aspectos específicos del presente Contrato, incluyendo, entre otros, el esquema económico, las obligaciones de confidencialidad y el alcance técnico de los Servicios y Entregables. En consecuencia, los Anexos tendrán la misma fuerza vinculante que el presente Contrato.

En caso de contradicción entre el contenido del Contrato y lo dispuesto en alguno de los Anexos, prevalecerá lo establecido en el presente Contrato, salvo que expresamente se indique lo contrario en el Anexo correspondiente.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

ANEXO 1 – ACUERDO DE PAGO

El presente **Anexo 1 – Acuerdo de Pago** hace parte integral del **Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos y Licenciamiento de Software** celebrado entre **IRRELEVANT CLUB S.A.S.** e **INVERSIONES U&H S.A.S.** (en adelante, el **"Contrato"**), y regula de manera expresa las condiciones económicas, forma de pago, facturación y tiempos asociados a la ejecución de los Servicios.

---

1. Valor del Contrato

LAS PARTES acuerdan que el valor del Contrato se compone de los siguientes conceptos:

a) **Implementación Inicial:**
Valor total de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000 COP)**, correspondiente a las actividades de diseño, configuración, desarrollo, integración, pruebas y puesta en marcha del Software, con una duración estimada de **doce (12) semanas**.

b) **Fee mensual recurrente:**
Valor mensual de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000 COP)**, correspondiente al uso del Software y a la prestación continua de servicios de operación, soporte y desarrollo tecnológico en la nube.

---

2. Timeline de Implementación

LAS PARTES acuerdan que la **Implementación Inicial** tendrá un timeline estimado de **doce (12) semanas**, contadas a partir del inicio formal del proyecto, el cual se

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

entenderá ocurrido una vez **IRRELEVANT haya recibido efectivamente el anticipo inicial**.

El presente timeline se establece como una **referencia de planificación** para la ejecución del proyecto y la programación de los pagos, y se encuentra **directamente asociado a los hitos y entregables definidos en el Anexo 3 – Alcance y Propuesta Técnica (Fase 0)**.

En consecuencia, las semanas 4, 8 y 12 corresponden de manera referencial a los **Hitos 1, 2 y 3**, respectivamente, conforme a los entregables y criterios de aceptación allí descritos, sin perjuicio de que la ejecución de dichos hitos pueda completarse antes o después de las semanas estimadas, dependiendo del avance real del proyecto y de la colaboración del CLIENTE.

LAS PARTES reconocen que el timeline estimado **no constituye una obligación de resultado estrictamente sujeta al paso del tiempo**, sino un marco de referencia para la ejecución ordenada del proyecto, cuyos avances y entregables se rigen por lo establecido en el Anexo 3.

---

3. FORMA DE PAGO – IMPLEMENTACIÓN INICIAL ($15.000.000 COP)

Las PARTES acuerdan que el valor total de la Implementación Inicial se facturara como servicio de computacion en la nube para evitar la responsabilidad de IVA y que el tratamiento de los pagos anticipados y parciales se realizará conforme a las reglas de causación y facturación establecidas en la normatividad tributaria vigente.

Con el fin de facilitar el flujo de pagos del proyecto, los anticipos y pagos parciales asociados a la Implementación Inicial se documentarán mediante **cuentas de**

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

cobro, las cuales **no constituyen facturación**, sino documentos de soporte de pagos a cuenta del valor total del servicio.

El **IVA correspondiente a la Implementación Inicial será causado y facturado por IRRELEVANT mediante la(s) factura(s) respectiva(s)**, momento en el cual se liquidará el IVA sobre el **valor total del servicio**, descontando los valores previamente pagados por el CLIENTE a título de anticipo o pagos parciales.

3.1 Anticipo inicial – Semana 0

El CLIENTE pagará a IRRELEVANT un anticipo equivalente al **treinta por ciento (30%)** del valor de la Implementación Inicial, esto es:

- **Valor:** $4.500.000 COP
- **Momento de pago:** Contra firma del Contrato (Semana 0).
- **Documento de respaldo: Cuenta de cobro**, emitida como soporte del pago anticipado.
- **Tratamiento tributario:** El presente anticipo corresponde a un **pago a cuenta del valor total de la Implementación Inicial**. El IVA **no se liquida en la cuenta de cobro**, sino que será **causado y facturado en la factura correspondiente**, conforme a la normatividad tributaria vigente.
- **Finalidad:** Habilitar el inicio formal del proyecto y la asignación de recursos técnicos y operativos.

El proyecto no iniciará hasta tanto este valor haya sido efectivamente recibido por IRRELEVANT.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

3.2 Pagos parciales restantes – Implementación Inicial

El **setenta por ciento (70%)** restante del valor de la Implementación Inicial, equivalente a **DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500.000 COP)**, será pagado en **tres (3) pagos parciales**, cada uno por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.00 COP)**, conforme al siguiente esquema:

Pago parcial 1 – Hito 1 (Semana 4)

- **Valor:** $3.500.000 COP
- **Momento de pago:** Al cumplirse el Hito 1 – Diseño Funcional y Configuración Inicial.
- **Documento de respaldo: Cuenta de cobro**, como soporte del pago parcial.
- **Tratamiento tributario:** El valor pagado será imputado al valor total de la Implementación Inicial y descontado en la(s) factura(s) donde se cause el IVA correspondiente.

Pago parcial 2 – Hito 2 (Semana 8)

- **Valor:** $3.500.000 COP
- **Momento de pago:** Al cumplirse el Hito 2 – Integraciones y Pruebas Operativas.
- **Documento de respaldo: Cuenta de cobro**, como soporte del pago parcial.
- **Tratamiento tributario:** El valor pagado será imputado al valor total de la Implementación Inicial y descontado en la(s) factura(s) donde se cause el

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

IVA correspondiente.

Pago parcial 3 – Hito 3 (Semana 12)

- **Valor:** $3.500.000 COP
- **Momento de pago:** Al cumplirse el Hito 3 – Puesta en Producción y Estabilización Inicial.
- **Documento de respaldo: Cuenta de cobro**, como soporte del pago parcial.
- **Tratamiento tributario:** El valor pagado será imputado al valor total de la Implementación Inicial y descontado en la(s) factura(s) donde se cause el IVA correspondiente.

---

4. FINALIZACIÓN ANTICIPADA Y AJUSTES AL CRONOGRAMA DE LA IMPLEMENTACIÓN

En caso de que IRRELEVANT finalice la Implementación Inicial antes de las **doce (12) semanas** estimadas, LAS PARTES acuerdan expresamente que:

a) La finalización anticipada implica que los hitos y entregables definidos para la Fase 0 en el **Anexo 3 – Alcance y Propuesta Técnica (Fase 0)** han sido cumplidos conforme a los criterios de aceptación allí establecidos.

b) El cronograma de pagos de la Implementación Inicial se mantendrá conforme a las semanas **4, 8 y 12** originalmente pactadas, salvo que LAS PARTES acuerden expresamente por escrito un ajuste distinto.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

c) La finalización anticipada no habilita al CLIENTE a diferir, reducir o eliminar pagos, ni constituye causal de descuento, toda vez que los pagos se encuentran asociados al cumplimiento de los hitos y entregables acordados y no al tiempo exacto de ejecución.

De igual manera, LAS PARTES acuerdan que **cualquier eventual retraso, prórroga o ajuste razonable en el tiempo de ejecución de la Implementación Inicial**, siempre que no implique una modificación del alcance, **no dará lugar al cobro de valores adicionales**, ni a incrementos en el precio pactado para la Implementación Inicial.

Únicamente en el evento en que LAS PARTES acuerden de manera expresa una **modificación del alcance**, funcionalidades o entregables originalmente definidos, podrá generarse un ajuste económico, el cual deberá constar por escrito y ser aceptado previamente por ambas PARTES.

---

5. Facturación de la Implementación Inicial

Una vez completada la totalidad de la Implementación Inicial, IRRELEVANT emitirá **una única factura** correspondiente al **valor total de la Implementación ($15.000.000 COP)**, conforme a la normatividad tributaria vigente.

En dicha factura:

- Se discriminará el valor total del servicio de implementación.
- Se **descontarán los valores previamente recibidos a título de anticipo** ($15.000.000 COP), reflejando únicamente el saldo correspondiente, si lo hubiere.

LAS PARTES reconocen que este mecanismo corresponde a una correcta causación y facturación del servicio y **no constituye doble cobro**.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

6. FEE MENSUAL RECURRENTE

El fee mensual recurrente por el uso del Software y la prestación continua de los Servicios se regirá por las siguientes condiciones:

a) El fee mensual tendrá un valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000 COP)** y deberá ser pagado de manera **anticipada**, antes del inicio de cada período mensual de servicio.

b) El cobro del fee mensual **únicamente dará inicio una vez finalizada la Implementación Inicial**, cuando el Software haya sido **puesto en producción y se encuentre operativo, funcional y productivo**, conforme al **Hito 3 – Puesta en Producción y Estabilización Inicial**, definido en el **Anexo 3 – Alcance y Propuesta Técnica (Fase 0)**.
En consecuencia, **no se causará ni cobrará fee mensual alguno en etapas previas** a la puesta en producción del Software.

c) A partir del inicio del cobro del fee mensual, se entenderá que el CLIENTE cuenta con acceso operativo al Software en ambiente productivo y a los Servicios asociados, incluyendo, sin limitarse a, operación, mantenimiento, soporte técnico y funcionamiento continuo de la solución tecnológica.

d) El pago del fee mensual constituye condición indispensable para:

- La activación y continuidad del acceso al Software en ambiente productivo;
- La prestación continua de los Servicios de operación, mantenimiento y soporte descritos en el Contrato y en el Anexo 3.

e) El fee mensual se **causa y factura de manera anticipada**, y **no se factura mes vencido**. La falta de pago oportuno faculta a IRRELEVANT para **suspender temporalmente** el acceso al Software y la prestación de los Servicios, hasta tanto el

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

pago correspondiente sea efectuado, sin que dicha suspensión constituya incumplimiento contractual por parte de IRRELEVANT.

---

7. FACTURACIÓN DEL FEE MENSUAL

El fee mensual correspondiente al uso del Software y a la prestación continua de los servicios de **operación, administración, mantenimiento, soporte técnico, infraestructura tecnológica y funcionamiento integral de la solución en la nube**, tendrá un valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000 COP)**.

LAS PARTES reconocen que el servicio objeto del fee mensual corresponde a un **servicio integral de software en la nube (Software as a Service – SaaS)**, prestado de manera remota, que se caracteriza por:

a) La ausencia de entrega, instalación o licenciamiento de software local en la infraestructura del CLIENTE;
b) La prestación continua del servicio a través de infraestructura tecnológica, plataformas y recursos en la nube administrados directamente por IRRELEVANT;
c) La integración inseparable de componentes de software, operación, soporte, mantenimiento y administración técnica, los cuales no se prestan ni se facturan de manera independiente; y
d) El acceso del CLIENTE al Software exclusivamente a través de medios remotos, bajo un esquema de uso y no de adquisición de activos tecnológicos.

En atención a la naturaleza del servicio descrito, el fee mensual será facturado **sin Impuesto sobre las Ventas (IVA)**, conforme a la normativa tributaria vigente y a los criterios de interpretación emitidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en particular lo señalado en el **Oficio No. 100208192-190 del 18 de marzo de 2024**, en el cual se establece que los servicios de software en la nube prestados como **soluciones tecnológicas integrales**, y facturados como una unidad indivisible, no se encuentran gravados con IVA.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

LAS PARTES reconocen igualmente que, de conformidad con el **Concepto DIAN 32620 de 2018**, cuando un contrato involucra **licencias locales**, **servicios de soporte**, **administración técnica** o **servicios profesionales prestados de manera independiente en territorio colombiano**, dichos servicios pueden encontrarse gravados con IVA. En consecuencia, si el alcance del servicio fuese modificado, segregado o facturado de manera independiente, o si por requerimiento expreso del CLIENTE se solicita la facturación del fee mensual con IVA, IRRELEVANT procederá a aplicar el tratamiento tributario que legalmente corresponda.

La factura correspondiente al fee mensual se emitirá de manera **anticipada al inicio de cada período mensual**, conforme al cronograma de pagos acordado entre LAS PARTES y a la normativa fiscal aplicable.

8. Incumplimiento y Suspensión

El incumplimiento en el pago de cualquiera de las obligaciones económicas aquí establecidas faculta a IRRELEVANT para:

- Suspender la ejecución de los Servicios y el acceso al Software.
- Reanudar los Servicios únicamente una vez se encuentren saldadas las sumas adeudadas.

La suspensión no implica la terminación automática del Contrato ni exonera al CLIENTE de las obligaciones de pago causadas.

---

9. Carácter Vinculante

LAS PARTES reconocen que el presente Anexo constituye una **condición esencial** del Contrato y que su incumplimiento afecta directamente la ejecución de los Servicios.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

10. FIRMA DIGITAL Y ACEPTACIÓN

LAS PARTES acuerdan que el presente **Anexo 1 – Acuerdo de Pago** será suscrito mediante **firma electrónica o firma digital**, y reconocen que dicha firma tendrá **plena validez jurídica, probatoria y fuerza obligatoria**, de conformidad con la legislación colombiana vigente, produciendo los mismos efectos que una firma manuscrita.

El presente Anexo podrá ser firmado de manera electrónica en uno o varios ejemplares, los cuales, en conjunto, constituirán un solo y mismo documento y harán parte integral del Contrato.

En constancia de aceptación, LAS PARTES firman electrónicamente el presente **Anexo 1 – Acuerdo de Pago** en la fecha que conste en el mecanismo de firma utilizado.

IRRELEVANT CLUB S.A.S.

NIT: 901.935.642-1

Representante Legal: **Juan Pablo Gómez Mejía**
Cargo: Representante Legal

Firma: Juan Pablo GÓMez MejÍA

INVERSIONES U&H S.A.S.

NIT: 901.792.258-9

Representante Legal: **Simón Urquijo Maya**
Cargo: Representante Legal

Firma: Simón Urquijo Maya

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

ANEXO 2 – ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (NDA)

El presente **Acuerdo de Confidencialidad** (en adelante, el **"NDA"**) se celebra entre **IRRELEVANT CLUB S.A.S.** e **INVERSIONES U&H S.A.S.** (conjuntamente, las **"PARTES"**), y hace parte integral del **Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos y Licenciamiento de Software** (en adelante, el **"Contrato"**).

---

1. OBJETO

El presente NDA tiene por objeto regular las condiciones bajo las cuales **IRRELEVANT tendrá acceso, conocimiento, uso y tratamiento de la Información Confidencial del CLIENTE**, con ocasión de la ejecución del Contrato, garantizando su protección, uso limitado y no divulgación.

---

2. DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Para efectos del presente NDA, se entenderá como **Información Confidencial** toda información del CLIENTE que sea revelada a IRRELEVANT, ya sea de forma oral, escrita, digital, visual o por cualquier otro medio, incluyendo, sin limitarse a:

a) Procesos internos, flujos operativos, metodologías, políticas y procedimientos.
b) Información legal, contractual y estratégica.
c) Datos de clientes, usuarios finales, proveedores y aliados.
d) Información contenida en bases de datos, CRMs, sistemas internos y herramientas de mensajería.
e) Información relacionada con **WhatsApp Business API**, conversaciones, plantillas,

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

reglas y automatizaciones.
f) Información utilizada para el entrenamiento, configuración o ajuste de modelos de inteligencia artificial.
g) Documentación, diagramas, manuales, reportes, análisis y métricas.
h) Cualquier otra información que, por su naturaleza, deba razonablemente considerarse confidencial.

La Información Confidencial mantendrá tal carácter independientemente de que se encuentre marcada o no como “confidencial”.

---

3. OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD

IRRELEVANT se obliga a:

a) Utilizar la Información Confidencial **exclusivamente** para la ejecución del Contrato.
b) No divulgar, revelar, transferir o poner a disposición de terceros la Información Confidencial sin autorización previa y expresa del CLIENTE.
c) Proteger la Información Confidencial con un grado de diligencia razonable, al menos equivalente al utilizado para proteger su propia información confidencial.
d) Limitar el acceso a la Información Confidencial únicamente a empleados, contratistas o subcontratistas que requieran conocerla para la ejecución del Contrato, quienes estarán sujetos a obligaciones de confidencialidad equivalentes.

---

4. EXCLUSIONES DE CONFIDENCIALIDAD

Las obligaciones previstas en el presente NDA **no aplicarán** respecto de información que:

a) Sea de dominio público sin incumplimiento del presente NDA.
b) Haya sido conocida legítimamente por IRRELEVANT con anterioridad a su

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

revelación por parte del CLIENTE.
c) Sea obtenida de un tercero que no esté sujeto a obligación de confidencialidad.
d) Deba ser revelada por mandato legal, judicial o administrativo, caso en el cual IRRELEVANT deberá notificar previamente al CLIENTE, salvo prohibición legal.

---

5. PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Toda la Información Confidencial será y seguirá siendo de **propiedad exclusiva del CLIENTE**.

El presente NDA **no otorga licencia, cesión ni derecho alguno** sobre la Información Confidencial, más allá de lo estrictamente necesario para la ejecución del Contrato.

---

6. INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE IRRELEVANT

LAS PARTES reconocen que:

a) El Software, los modelos, la arquitectura, la lógica de automatización, los prompts, flujos y metodologías de IRRELEVANT **no constituyen Información Confidencial del CLIENTE**, salvo que incorporen Información Confidencial del mismo.

b) IRRELEVANT conserva en todo momento la propiedad intelectual sobre sus desarrollos, herramientas y know-how, sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad aquí establecidas.

---

7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Cuando la Información Confidencial incluya datos personales, IRRELEVANT actuará como **Encargado del Tratamiento**, conforme a lo dispuesto en el Contrato y la legislación colombiana vigente, obligándose a:

- Tratar los datos únicamente conforme a las instrucciones del CLIENTE.
- No utilizar los datos para fines distintos a los del Contrato.
- Implementar medidas de seguridad razonables para su protección.

---

8. VIGENCIA DE LA CONFIDENCIALIDAD

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente NDA:

a) Entrarán en vigor desde el momento de la primera revelación de Información Confidencial.
b) Permanecerán vigentes durante la ejecución del Contrato y por un período de **cinco (5) años** contados a partir de su terminación, cualquiera que sea la causa.

---

9. INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad dará lugar a:

a) Responsabilidad contractual conforme al Contrato.
b) La posibilidad de exigir indemnización por los perjuicios causados.
c) La adopción de medidas judiciales o cautelares para proteger la Información Confidencial.

---

10. LEY APLICABLE

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

El presente NDA se regirá e interpretará de conformidad con las **leyes de la República de Colombia**, y cualquier controversia se someterá a la jurisdicción establecida en el Contrato.

---

11. FIRMA DIGITAL Y ACEPTACIÓN

El presente **Anexo 2 – Acuerdo de Confidencialidad (NDA)** será suscrito mediante **firma electrónica o digital**, con plena validez jurídica conforme a la legislación colombiana vigente.

En constancia de aceptación, LAS PARTES firman electrónicamente el presente NDA en la fecha que conste en el mecanismo de firma utilizado.

IRRELEVANT CLUB S.A.S.

NIT: 901.935.642-1

Representante Legal: **Juan Pablo Gómez Mejía**
Firma:

Juan Pablo GÓMez MejíA

INVERSIONES U&H S.A.S.

NIT: 901.792.258-9

Representante Legal: **Simón Urquijo Maya**
Firma:

Simón Urquijo Maya

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

1. OBJETO DEL ANEXO Y ALCANCE GENERAL

El presente **Anexo 3 – Alcance / Propuesta Técnica (Fase 0)** tiene por objeto **describir de manera funcional y técnica, a nivel de alto nivel**, el Software y los Servicios que serán prestados por **IRRELEVANT CLUB S.A.S.** al **CLIENTE**, así como **delimitar de forma expresa el alcance, los entregables, las responsabilidades, las exclusiones y las condiciones operativas aplicables a la Fase 0 del proyecto**.

Este Anexo se incorpora como parte integral del **Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos y Licenciamiento de Software** celebrado entre LAS PARTES, y tiene como finalidad **otorgar claridad contractual** sobre:

- Qué hace el Software objeto del Contrato.
- Cómo opera el Software desde una perspectiva funcional y técnica.
- Cuáles son las funcionalidades incluidas y excluidas en la Fase 0.
- Cuáles son los entregables asociados a cada hito de facturación.
- Cuál es el rol de la inteligencia artificial dentro del sistema y sus límites.
- Cuál es el modelo de arquitectura, operación e integración con terceros.

LAS PARTES reconocen expresamente que este Anexo **no tiene como finalidad describir código fuente, algoritmos específicos, configuraciones internas detalladas ni documentación técnica de bajo nivel**, sino establecer un **marco claro, verificable y exigible** sobre el alcance real del Software y los Servicios contratados.

El alcance descrito en este Anexo **corresponde exclusivamente a la Fase 0**, entendida como la fase inicial de implementación, configuración y puesta en operación del Software conforme a las funcionalidades y condiciones aquí definidas. Cualquier funcionalidad, desarrollo, integración, ajuste o ampliación **no**

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

expresamente incluida en este Anexo se considerará **fuera del alcance**, y requerirá un acuerdo adicional por escrito entre LAS PARTES, incluyendo la definición de nuevos plazos, entregables y condiciones económicas, de ser aplicable.

En caso de contradicción entre lo dispuesto en el presente Anexo y el texto principal del Contrato, **prevalecerá lo establecido en el Contrato**, salvo que este Anexo disponga expresamente lo contrario para efectos del alcance técnico y operativo de la Fase 0.

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SOFTWARE

2.1 Finalidad del Software

El Software objeto del presente Contrato consiste en una **solución tecnológica de automatización e inteligencia artificial**, diseñada para **apoyar y optimizar procesos operativos y de atención del CLIENTE**, mediante la interacción automatizada con usuarios finales, la captura y estructuración de información, y el soporte a equipos humanos en la gestión de dichos procesos.

La finalidad principal del Software es:

- Automatizar consultas frecuentes y flujos repetitivos previamente definidos.
- Facilitar la atención inicial de usuarios a través de canales digitales.
- Capturar y estructurar información relevante para los procesos del CLIENTE.
- Escalar de manera controlada las interacciones que requieran intervención humana.

El Software **no reemplaza la operación humana del CLIENTE**, ni actúa de manera autónoma en decisiones críticas, legales, comerciales o estratégicas, sino que

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

funciona como **una herramienta de apoyo operativo**, configurada conforme a los parámetros, información y reglas definidas conjuntamente por LAS PARTES.

2.2 Funcionalidades Principales Incluidas en la Fase 0

Durante la Fase 0, el Software contará con las siguientes funcionalidades principales, las cuales constituyen el alcance funcional cerrado de esta etapa:

a) **Atención automatizada de consultas**
Capacidad de responder de manera automatizada consultas frecuentes relacionadas con la operación del CLIENTE, utilizando información previamente validada y aprobada por este.

b) **Ejecución de flujos conversacionales predefinidos**
Implementación de flujos estructurados que guían la interacción con el usuario, siguiendo reglas y estados previamente configurados, evitando respuestas improvisadas o fuera de contexto.

c) **Captura y estructuración de información**
Registro automático de datos suministrados por los usuarios durante la interacción, los cuales podrán ser utilizados por el CLIENTE para fines operativos internos.

d) **Escalamiento controlado a atención humana**
Identificación de escenarios en los cuales la interacción debe ser transferida a un asesor humano del CLIENTE, incluyendo la entrega del contexto completo de la conversación.

e) **Disponibilidad continua del canal automatizado**
Operación del Software de forma continua, sujeta a las limitaciones propias de la infraestructura tecnológica y de los servicios de terceros involucrados.

2.3 Flujos Operativos Clave

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

De manera general, el funcionamiento del Software durante la Fase 0 se desarrolla bajo los siguientes flujos operativos:

1. El usuario inicia una interacción a través del canal habilitado.

2. El Software interpreta la solicitud dentro de los dominios y reglas configuradas.

3. El Software responde o ejecuta el flujo correspondiente utilizando la información disponible.

4. En caso de ambigüedad, incertidumbre o solicitud fuera del alcance automatizado, el Software escala la interacción a un agente humano designado por el CLIENTE.

5. La información y el contexto de la interacción quedan registrados para consulta posterior del CLIENTE.

Estos flujos podrán ser ajustados durante la Fase 0 **únicamente dentro del alcance funcional definido**, sin que ello implique desarrollos adicionales no pactados.

2.4 Funcionalidades Excluidas y Fuera de Alcance

LAS PARTES acuerdan expresamente que, durante la Fase 0, el Software **NO incluye**, entre otras, las siguientes funcionalidades:

- Procesamiento de pagos o transacciones financieras dentro del sistema.

- Toma de decisiones autónomas con efectos legales, contractuales o financieros.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

- Gestión automática de reclamaciones formales o procesos disciplinarios.
- Integraciones no expresamente definidas en el presente Anexo.
- Análisis predictivos avanzados o modelos de optimización no acordados.
- Personalizaciones ilimitadas o desarrollos a la medida fuera del alcance pactado.

Cualquier funcionalidad no descrita de manera expresa en el presente Anexo se entenderá como **excluida del alcance**, y su eventual incorporación deberá ser acordada mediante un documento adicional suscrito por LAS PARTES.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ALTO NIVEL Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

3.1 Tipo de Arquitectura

El Software objeto del presente Contrato opera bajo un **modelo de arquitectura en la nube (Cloud / Software as a Service – SaaS)**, gestionado y operado por **IRRELEVANT**, y puesto a disposición del CLIENTE bajo un esquema de licenciamiento conforme a lo establecido en el Contrato.

El sistema **no se instala en infraestructura on-premise del CLIENTE**, salvo acuerdo expreso y por escrito entre LAS PARTES, y su operación depende de servicios de infraestructura y plataformas tecnológicas administradas por terceros especializados.

3.2 Componentes Principales del Sistema

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

Desde una perspectiva técnica de alto nivel, el Software se compone de los siguientes elementos:

a) **Capa de aplicación y lógica de negocio**
Incluye los flujos operativos, reglas de interacción, configuraciones funcionales y mecanismos de automatización definidos para la operación del Software.

b) **Componentes de inteligencia artificial**
Modelos de IA utilizados para la comprensión de lenguaje natural, generación de respuestas y soporte a los flujos automatizados, operando siempre dentro de los límites funcionales definidos en este Anexo.

c) **Infraestructura en la nube**
Servicios de cómputo, almacenamiento, bases de datos y monitoreo necesarios para la operación continua del Software.

d) **Canales de interacción e integraciones**
Interfaces que permiten la interacción con usuarios finales y la conexión con sistemas de terceros, cuando aplique y siempre dentro del alcance definido.

La selección específica de proveedores tecnológicos podrá variar a lo largo del tiempo, siempre que se mantenga el cumplimiento de los estándares de funcionamiento, seguridad y continuidad razonables para este tipo de servicios.

3.3 Operación y Responsabilidades sobre la Infraestructura

Durante la vigencia del Contrato y la Fase 0:

- **IRRELEVANT** será responsable de:
    - La operación técnica del Software.
    - La administración de la infraestructura en la nube utilizada.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

    - El mantenimiento razonable de los componentes del sistema.
    - La aplicación de buenas prácticas de la industria en materia de disponibilidad y seguridad.
- **El CLIENTE** será responsable de:
    - El uso adecuado del Software conforme a este Anexo.
    - La correcta gestión de sus usuarios internos.
    - La provisión de información veraz y actualizada necesaria para la operación del sistema.

LAS PARTES reconocen que la disponibilidad y el desempeño del Software **dependen en parte de proveedores de infraestructura y servicios de terceros**, por lo cual IRRELEVANT no garantiza una disponibilidad ininterrumpida, sino una operación diligente y razonable conforme a los estándares del sector.

3.4 Control del Sistema y Gobernanza

El CLIENTE no tendrá control directo sobre la infraestructura subyacente ni sobre los componentes internos del Software, más allá del uso funcional autorizado mediante la Licencia otorgada.

IRRELEVANT conservará en todo momento:

- La titularidad sobre la arquitectura técnica.
- El control operativo del entorno de ejecución.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

- La facultad de realizar ajustes técnicos necesarios para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.

Lo anterior **no implica dependencia tecnológica irreversible**, toda vez que, conforme a lo establecido en el Contrato, podrán acordarse mecanismos de transición, exportación de información y cierre ordenado en caso de terminación de la relación contractual.

4. ALCANCE Y ROL DE LOS MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

4.1 Rol de la Inteligencia Artificial dentro del Software

El Software incorpora **modelos de inteligencia artificial** como un componente de apoyo para la ejecución de determinadas funcionalidades, principalmente orientadas a:

- Interpretación de lenguaje natural en las interacciones con usuarios.
- Generación de respuestas automatizadas dentro de los flujos definidos.
- Clasificación de solicitudes y direccionamiento de interacciones.

La inteligencia artificial actúa **como un habilitador tecnológico**, y no como un sistema de toma de decisiones autónomas con efectos jurídicos, financieros, comerciales o estratégicos para el CLIENTE.

4.2 Límites Funcionales de la Inteligencia Artificial

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

LAS PARTES reconocen expresamente que los modelos de inteligencia artificial utilizados:

- No sustituyen el criterio humano.
- No emiten decisiones finales que comprometan al CLIENTE frente a terceros.
- No realizan interpretaciones legales, financieras o regulatorias vinculantes.
- No actúan fuera del dominio de información y reglas previamente configuradas.

En aquellos casos en los que el sistema identifique incertidumbre, ambigüedad o solicitudes fuera del alcance automatizado, el Software se encuentra diseñado para **abstenerse de generar respuestas concluyentes** y escalar la interacción a un agente humano del CLIENTE.

4.3 Nivel de Autonomía y Supervisión

La operación de la inteligencia artificial dentro del Software se encuentra sujeta a:

- Flujos predefinidos y reglas de operación configuradas.
- Restricciones de dominio y contenido aprobadas por el CLIENTE.
- Mecanismos de supervisión y revisión periódica.

El CLIENTE conserva en todo momento la responsabilidad sobre:

- Las decisiones finales adoptadas con base en la información generada por el Software.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

- El uso que haga de los resultados producidos por el sistema.

IRRELEVANT no será responsable por decisiones adoptadas por el CLIENTE o por terceros con base en respuestas o resultados generados por la inteligencia artificial.

4.4 Dependencia de la Información del CLIENTE

LAS PARTES reconocen que el correcto funcionamiento de los modelos de inteligencia artificial depende de la **calidad, veracidad y actualización de la información proporcionada por el CLIENTE**.

IRRELEVANT no garantiza la exactitud de las respuestas del sistema cuando estas se basen en:

- Información incompleta, incorrecta o desactualizada suministrada por el CLIENTE.
- Cambios operativos no comunicados oportunamente.
- Limitaciones propias de los modelos de lenguaje disponibles en el mercado.

Asimismo, LAS PARTES reconocen que los modelos de lenguaje presentan **limitaciones inherentes**, por lo cual no es posible eliminar completamente la posibilidad de errores, sino únicamente **mitigar razonablemente su ocurrencia mediante controles técnicos y operativos**.

5. INTEGRACIONES, SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DEPENDENCIAS EXTERNAS

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

5.1 Integración con Canales de Mensajería – WhatsApp Business API

El Software se integra con **WhatsApp Business API**, a través de proveedores autorizados por Meta (Business Solution Providers – BSP), con el fin de habilitar la interacción automatizada con usuarios finales del CLIENTE.

LAS PARTES reconocen expresamente que:

- WhatsApp Business API es un servicio prestado por terceros ajenos a IRRELEVANT.
- Su disponibilidad, políticas de uso, límites técnicos y estructura de costos son definidos exclusivamente por Meta y/o el BSP correspondiente.
- IRRELEVANT no controla ni garantiza la disponibilidad continua del servicio de WhatsApp Business API.

IRRELEVANT será responsable de la **configuración técnica e integración del Software con la API de WhatsApp**, mientras que los costos asociados al uso de dicho servicio se regirán por lo establecido en el Contrato y sus Anexos.

5.2 Integración con Modelos de Inteligencia Artificial

El Software utiliza **modelos de inteligencia artificial provistos por terceros especializados** para habilitar funcionalidades de interpretación de lenguaje natural, generación de respuestas y soporte a flujos automatizados.

Durante la Fase 0, el Software podrá operar utilizando modelos provistos por **OpenAI** u otros proveedores equivalentes, seleccionados por IRRELEVANT conforme a criterios de calidad, seguridad, desempeño y eficiencia de costos.

LAS PARTES acuerdan que:

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

- IRRELEVANT **no se compromete contractualmente a la utilización de un modelo de inteligencia artificial específico**.

- Los modelos de IA podrán ser actualizados, reemplazados o combinados como parte de la evolución tecnológica natural del sistema.

- Dichos cambios no se considerarán una modificación del alcance, siempre que se mantenga la funcionalidad descrita en este Anexo.

5.3 Plataforma de Gestión y Visualización (UI Propia de IRRELEVANT)

El Software se integra con una **interfaz de usuario (UI) desarrollada y operada por IRRELEVANT**, destinada a la visualización, seguimiento y supervisión de las interacciones, mensajes y datos operativos generados por el sistema.

Dicha interfaz hace parte del ecosistema tecnológico de IRRELEVANT y se licencia al CLIENTE exclusivamente para los fines operativos definidos en el presente Contrato, sin que ello implique cesión de derechos de propiedad intelectual.

5.4 Integración con Plataforma Interna de Gestión de IRRELEVANT

El Software se encuentra integrado con sistemas internos de IRRELEVANT utilizados para la gestión de accesos, autenticación de usuarios, control de proyectos y administración general de la operación.

Estas integraciones tienen una finalidad estrictamente operativa y administrativa, y **no suponen acceso del CLIENTE a información de otros clientes ni comprometen la confidencialidad de sus datos**.

5.5 Infraestructura en la Nube y Servicios de Monitoreo

El Software opera sobre **infraestructura en la nube de Google Cloud Platform (GCP)**, utilizada para el alojamiento, procesamiento y almacenamiento necesarios para su funcionamiento.

Adicionalmente, el sistema incorpora herramientas de monitoreo y observabilidad, incluyendo, entre otras:

- **Sentry**, para la detección y seguimiento de errores.
- **New Relic**, para el monitoreo de desempeño, estabilidad y uso del sistema.

Estos servicios se utilizan exclusivamente con fines de operación, seguridad y mejora continua, y no alteran la titularidad ni el control de la información del CLIENTE.

5.6 Integraciones Excluidas

LAS PARTES acuerdan expresamente que **no se encuentran incluidas** dentro del alcance de la Fase 0, entre otras, las siguientes integraciones:

- Integraciones con sistemas internos del CLIENTE no expresamente acordadas por escrito.
- Integraciones con sistemas contables, financieros, de facturación o ERP.
- Integraciones con plataformas de pago o procesamiento de transacciones.
- Integraciones con sistemas de terceros que no cuenten con interfaces técnicas adecuadas.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

- Cualquier integración adicional no descrita de manera expresa en el presente Anexo.

La incorporación de integraciones adicionales requerirá un **acuerdo previo y por escrito** entre LAS PARTES, en el cual se definan alcance técnico, plazos y condiciones económicas.

5.7 Responsabilidad sobre Servicios de Terceros

LAS PARTES reconocen que el funcionamiento del Software depende, en parte, de **servicios prestados por terceros**, los cuales operan bajo sus propios términos, condiciones y niveles de servicio.

En consecuencia:

- IRRELEVANT no garantiza la disponibilidad, continuidad ni el desempeño de los servicios de terceros.

- Las fallas, interrupciones, cambios o limitaciones en dichos servicios **no constituirán incumplimiento contractual por parte de IRRELEVANT**, siempre que este actúe de manera diligente para mitigar su impacto razonablemente.

- Los costos asociados a servicios de terceros serán asumidos por la parte que corresponda conforme al Contrato.

IRRELEVANT podrá asesorar al CLIENTE en la configuración y uso de servicios de terceros, sin que ello implique asumir responsabilidad directa sobre su operación.

5.8 Modificaciones en Servicios e Integraciones

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

En caso de que un proveedor de servicios de terceros modifique, limite o descontinúe un servicio utilizado por el Software, IRRELEVANT podrá proponer ajustes técnicos razonables o alternativas funcionales equivalentes.

Cualquier modificación que implique un cambio sustancial en el alcance funcional o en los costos será previamente comunicada y acordada con el CLIENTE.

6. USUARIOS, LÍMITES DE USO Y PROHIBICIONES

6.1 Usuarios Autorizados

El uso del Software se encuentra limitado a los **usuarios expresamente autorizados por el CLIENTE**, quienes deberán utilizarlo exclusivamente para fines internos y conforme a los términos del presente Contrato y sus Anexos.

El CLIENTE será responsable de:

- Designar y administrar los usuarios con acceso al Software.
- Garantizar que dichos usuarios conozcan y respeten las condiciones de uso establecidas.
- Custodiar las credenciales de acceso y evitar su uso no autorizado.

IRRELEVANT no será responsable por accesos indebidos derivados de una gestión inadecuada de credenciales por parte del CLIENTE.

6.2 Límites de Uso del Software

El Software se licencia para un **uso razonable y coherente con la operación normal del CLIENTE**, conforme al alcance definido para la Fase 0.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

LAS PARTES reconocen que el uso del Software, en particular a través de **WhatsApp Business API**, genera **costos variables asociados a servicios de terceros**, por lo cual se establecen los siguientes límites y condiciones:

6.2.1 Límite de Uso Durante los Primeros Seis (6) Meses

Durante los primeros seis (6) meses de operación, periodo en el cual **IRRELEVANT asume el costo de la WhatsApp Business API**, el uso del Software estará sujeto a un esquema de **uso justo (fair use)**, entendido como:

- Un volumen estimado de hasta **3.000 conversaciones mensuales**, equivalente aproximadamente a **100 conversaciones diarias**.

- Una variación razonable de hasta **±20% mensual**, sin que ello implique incumplimiento contractual.

- Uso legítimo orientado a atención de clientes y procesos operativos reales del CLIENTE.

Quedan expresamente excluidos de este uso justo:

- Pruebas de carga, estrés o automatizaciones masivas no informadas previamente.

- Uso del canal para campañas de spam, pruebas técnicas reiteradas o fines distintos a la atención operativa.

En caso de que el volumen de uso supere de manera **sostenida y significativa** los rangos aquí definidos, LAS PARTES acuerdan revisar de buena fe los ajustes técnicos o económicos que resulten necesarios.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

6.2.2 Uso Posterior al Sexto (6°) Mes

A partir del séptimo (7°) mes de operación, momento en el cual **el CLIENTE asume directamente los costos asociados a la WhatsApp Business API y demás servicios de terceros**, IRRELEVANT **no impondrá límites de volumen de uso** relacionados con dicho canal.

No obstante, el uso del Software deberá mantenerse dentro de los siguientes parámetros:

- Uso conforme a los fines definidos en este Anexo.
- Uso que no comprometa la estabilidad, seguridad o integridad del sistema.
- Coordinación previa en caso de picos extraordinarios de tráfico que puedan afectar la infraestructura.

6.3 Usos Permitidos

El CLIENTE podrá utilizar el Software para:

- Atención automatizada de usuarios finales.
- Soporte a procesos operativos internos.
- Captura y estructuración de información relacionada con su operación.
- Supervisión y seguimiento de interacciones a través de la UI licenciada.

Todo uso deberá realizarse conforme a la legislación aplicable y a las políticas internas del CLIENTE.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

6.4 Usos Prohibidos

Queda expresamente prohibido al CLIENTE, a sus usuarios o a terceros bajo su control:

- Utilizar el Software para fines ilícitos, fraudulentos o contrarios a la ley.
- Reutilizar, revender, sublicenciar o explotar comercialmente el Software.
- Permitir el acceso a terceros no autorizados.
- Manipular, alterar o interferir con el funcionamiento del sistema.
- Utilizar el Software para generar contenido engañoso, abusivo o que afecte derechos de terceros.
- Realizar ingeniería inversa, descompilación o extracción de componentes técnicos del Software.

6.5 Restricciones Operativas y Medidas de Protección

IRRELEVANT se reserva el derecho de:

- Implementar controles técnicos razonables para prevenir usos indebidos.
- Limitar o suspender temporalmente el acceso al Software en caso de detectar un uso que ponga en riesgo la estabilidad, seguridad o cumplimiento del sistema.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

Dichas medidas no constituirán incumplimiento contractual, siempre que se adopten con el objetivo de proteger la operación del Software y se notifique razonablemente al CLIENTE.

7. ENTREGABLES Y HITOS DE FACTURACIÓN

7.1 Principio General de Entregables

LAS PARTES acuerdan que cada pago efectuado por el CLIENTE corresponde a **entregables específicos, verificables y alineados con el avance real del proyecto**, conforme a lo establecido en el presente Anexo y en el Anexo 1 – Acuerdo de Pago.

Los entregables descritos en esta sección constituyen la **obligación principal de IRRELEVANT** durante la Fase 0 y la prestación continua de los Servicios.

7.2 Entregables de la Fase de Implementación (Fase 0)

La Fase 0 corresponde a la etapa inicial de **diseño, configuración, integración y puesta en operación del Software**, y se estructura en los siguientes hitos:

Hito 1 – Diseño Funcional y Configuración Inicial

Entregables:

- Definición y validación de los flujos conversacionales incluidos en la Fase 0.
- Configuración inicial del Software conforme a los procesos del CLIENTE.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

- Parametrización de reglas operativas y criterios de escalamiento a atención humana.

- Configuración base del entorno técnico necesario para la operación del sistema.

Criterio de aceptación:
Los flujos y configuraciones quedan implementados y validados funcionalmente en entorno de prueba o preproducción.

Hito 2 – Integraciones y Pruebas Operativas

Entregables:

- Integración funcional con WhatsApp Business API.

- Integración con los modelos de inteligencia artificial seleccionados para la Fase 0.

- Integración con la UI de gestión y seguimiento operada por IRRELEVANT.

- Ejecución de pruebas funcionales controladas de los flujos definidos.

Criterio de aceptación:
El sistema permite la interacción automatizada, el registro de información y el escalamiento a humano conforme a lo definido.

Hito 3 – Puesta en Producción y Estabilización Inicial

Entregables:

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

- Despliegue del Software en entorno productivo.
- Activación del canal de atención automatizada.
- Ajustes menores derivados de la operación inicial.
- Entrega de acceso a la UI de supervisión para el CLIENTE.

Criterio de aceptación:
El sistema se encuentra operativo en producción y cumple las funcionalidades descritas en la Sección 2 del presente Anexo.

7.3 Inicio del Fee Mensual

Una vez completada la puesta en producción del Software, se dará inicio al **cobro del fee mensual**, el cual corresponde a la **prestación continua de los Servicios** descritos a continuación.

7.4 Alcance del Fee Mensual

El fee mensual incluye, de manera enunciativa pero no limitativa:

- Operación continua del Software en la infraestructura en la nube.
- Uso licenciado de la UI de gestión y supervisión.
- Mantenimiento correctivo y preventivo razonable.
- Soporte técnico conforme a los niveles definidos en el Contrato.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

- Ajustes menores de configuración dentro del alcance funcional pactado.
- Monitoreo del sistema y gestión de incidentes atribuibles al Software.

El fee mensual **no incluye**:

- Nuevas funcionalidades no contempladas en la Fase 0.
- Integraciones adicionales no acordadas.
- Desarrollos a la medida o cambios estructurales del sistema.
- Costos de servicios de terceros, salvo lo expresamente indicado en el Contrato.

7.5 Entregables Durante la Prestación Mensual

Durante la vigencia del fee mensual, IRRELEVANT entregará al CLIENTE:

- Acceso continuo al Software y a la UI licenciada.
- Reportes operativos periódicos conforme a lo acordado entre LAS PARTES.
- Atención de incidentes conforme a los niveles de severidad establecidos.
- Soporte en la operación regular del sistema.

7.6 Aceptación de Entregables

Salvo manifestación expresa y escrita del CLIENTE indicando objeciones razonables dentro de un plazo prudencial posterior a la entrega, los entregables se considerarán **aceptados**.

Las observaciones del CLIENTE deberán referirse exclusivamente al **cumplimiento del alcance definido**, y no a funcionalidades o expectativas no contempladas en el presente Anexo.

8. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO, DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Y LIMITACIONES

8.1 Naturaleza y Limitaciones de la Inteligencia Artificial

LAS PARTES reconocen expresamente que el Software incorpora **modelos de inteligencia artificial**, los cuales presentan **limitaciones inherentes a la tecnología**, incluyendo la posibilidad de generar respuestas incorrectas, incompletas, imprecisas o no esperadas, comúnmente denominadas *"alucinaciones"*.

En consecuencia:

- IRRELEVANT **no garantiza la exactitud absoluta, veracidad ni corrección total** de las respuestas generadas por los modelos de inteligencia artificial.

- El Software **no debe ser utilizado como única fuente de verdad** para la toma de decisiones legales, financieras, contractuales, regulatorias o estratégicas.

- El CLIENTE es responsable de **validar y supervisar** la información generada por el sistema antes de adoptar decisiones con efectos frente a terceros.

IRRELEVANT **no será responsable** por daños, perjuicios o consecuencias derivadas de decisiones tomadas por el CLIENTE o por terceros con base en respuestas generadas por la inteligencia artificial.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

8.2 Garantía de Disponibilidad del Software

IRRELEVANT garantiza un nivel de **disponibilidad del Software del noventa y cinco por ciento (95%) mensual**, medido sobre la infraestructura operada directamente por IRRELEVANT, excluyendo los servicios de terceros.

El cálculo del uptime:

- Se realizará sobre periodos mensuales.
- No incluirá ventanas de mantenimiento programado notificadas con antelación razonable.
- No incluirá interrupciones causadas por servicios de terceros o eventos de fuerza mayor.

Esta garantía de disponibilidad constituye el **principal compromiso de nivel de servicio (SLA)** asumido por IRRELEVANT en el marco del presente Contrato.

8.3 Exclusiones a la Garantía de Disponibilidad

Quedan expresamente excluidos del cálculo del uptime y de la garantía de funcionamiento:

- Fallas, interrupciones o degradaciones en la **WhatsApp Business API**, al tratarse de un servicio prestado y controlado por terceros (Meta y/o BSP).
- Fallas o interrupciones en servicios de modelos de inteligencia artificial provistos por terceros.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

- Incidentes derivados de problemas de conectividad del CLIENTE o de sus usuarios finales.

- Eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

LAS PARTES reconocen que **IRRELEVANT no tiene control sobre la disponibilidad de la API de WhatsApp**, por lo cual dichas fallas no constituirán incumplimiento contractual.

8.4 Continuidad del Servicio de Inteligencia Artificial y Modelos de Respaldo

Con el fin de mitigar interrupciones en la prestación del servicio de inteligencia artificial, IRRELEVANT implementará, cuando sea técnicamente viable, **mecanismos de respaldo (*fallback models*)**, que permitan continuar la operación del Software ante:

- Interrupciones temporales del proveedor principal de modelos de IA.

- Degradaciones severas del servicio de un modelo específico.

LAS PARTES acuerdan que:

- El uso de modelos de respaldo **no garantiza equivalencia exacta en estilo o calidad de respuesta**, pero sí la continuidad operativa del sistema.

- La activación de modelos alternativos **no se considerará una modificación del alcance** del Contrato.

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

8.5 Alcance General de la Garantía

IRRELEVANT garantiza que el Software y los Servicios serán prestados de manera **diligente, profesional y conforme a las buenas prácticas de la industria tecnológica**, dentro de los límites establecidos en este Anexo.

La garantía **no implica**:

- Garantía de resultados comerciales, financieros u operativos.
- Garantía de disponibilidad ininterrumpida.
- Garantía de ausencia total de errores o respuestas incorrectas.

IRRELEVANT se obliga a **mitigar razonablemente los incidentes atribuibles al Software** conforme a los tiempos de respuesta definidos en el Contrato.

8.6 Condiciones para la Vigencia de la Garantía

La garantía establecida en la presente sección se mantendrá vigente durante la duración del Contrato, siempre que el CLIENTE:

- Se encuentre al día en el pago de sus obligaciones.
- Utilice el Software conforme a los términos contractuales.
- No realice modificaciones, usos indebidos o accesos no autorizados.

8.7 Limitación Final

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

La presente garantía reemplaza cualquier otra garantía expresa o implícita, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable.

9. SUPUESTOS, DEPENDENCIAS Y RIESGOS ACEPTADOS

9.1 Supuestos del Proyecto

LAS PARTES acuerdan que la correcta ejecución del Software y de los Servicios descritos en el presente Anexo parte de los siguientes supuestos:

- El CLIENTE suministrará información veraz, completa, actualizada y suficiente para la configuración y operación del Software.

- El CLIENTE contará con los accesos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el uso de los canales de comunicación e información involucrados.

- Los procesos operativos del CLIENTE se mantendrán razonablemente estables durante la Fase 0.

- Las decisiones finales derivadas del uso del Software serán siempre adoptadas por personas designadas por el CLIENTE.

El incumplimiento de estos supuestos podrá afectar el funcionamiento del sistema sin que ello constituya incumplimiento por parte de IRRELEVANT.

9.2 Dependencias Tecnológicas

LAS PARTES reconocen que el Software depende de componentes y servicios tecnológicos externos, incluyendo, pero no limitándose a:

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

- WhatsApp Business API.
- Proveedores de modelos de inteligencia artificial.
- Infraestructura en la nube y servicios asociados.
- Herramientas de monitoreo y observabilidad.

Dichas dependencias operan bajo **condiciones, políticas y niveles de servicio definidos por terceros**, los cuales están fuera del control directo de IRRELEVANT.

9.3 Riesgos Aceptados por el CLIENTE

El CLIENTE reconoce y acepta expresamente los siguientes riesgos asociados al uso del Software:

- La posibilidad de errores, imprecisiones o respuestas incorrectas generadas por la inteligencia artificial.
- La interrupción o degradación temporal de servicios prestados por terceros.
- La necesidad de supervisión humana para decisiones con impacto legal, financiero o reputacional.
- La evolución tecnológica de los modelos de IA y de los servicios de terceros.

Estos riesgos se consideran **razonables y propios** de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial y servicios en la nube.

9.4 Exclusión de Responsabilidad por Riesgos Aceptados

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

IRRELEVANT no será responsable por daños, pérdidas o reclamaciones derivadas directa o indirectamente de los riesgos aceptados por el CLIENTE conforme a la presente sección, siempre que IRRELEVANT haya actuado de manera diligente y conforme a las obligaciones establecidas en el Contrato y sus Anexos.

9.5 Carácter Integral del Anexo

El presente Anexo 3 constituye la descripción completa y acordada del **alcance técnico, funcional y operativo de la Fase 0**, y forma parte integral del Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos y Licenciamiento de Software celebrado entre LAS PARTES.

Cualquier modificación al alcance aquí definido deberá constar por escrito y ser aceptada expresamente por ambas PARTES.

10. CIERRE DEL ANEXO

El presente **Anexo 3 – Alcance / Propuesta Técnica (Fase 0)**:

a) **Hace parte integral** del Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos y Licenciamiento de Software celebrado entre LAS PARTES, y en consecuencia tiene la misma validez jurídica que el texto principal del Contrato.

b) Se entiende que su contenido **prevalece únicamente para efectos de definir y delimitar el alcance técnico, funcional y operativo** de la Fase 0, así como los entregables, supuestos, dependencias y condiciones aquí descritas, sin modificar la naturaleza jurídica del Contrato ni las obligaciones generales pactadas.

c) No modifica ni sustituye las demás cláusulas del Contrato, incluyendo, sin limitarse a, las relativas a: **propiedad intelectual, licenciamiento, confidencialidad, protección de datos personales, limitación de responsabilidad, vigencia,**

terminación, ley aplicable y jurisdicción, las cuales continuarán rigiéndose por lo establecido en el texto principal del Contrato y sus demás Anexos.

---

11. FIRMA DE LAS PARTES

LAS PARTES acuerdan que el presente Anexo será suscrito mediante **firma electrónica y/o firma digital** a través de la plataforma **ZapSign** (o la que las PARTES acuerden utilizar), y reconocen expresamente que dicha firma tendrá plena validez jurídica, probatoria y fuerza obligatoria, de conformidad con la legislación colombiana vigente.

En constancia, LAS PARTES firman el presente **Anexo 3 – Alcance / Propuesta Técnica (Fase 0)** en la fecha que conste en el mecanismo de firma digital utilizado.

IRRELEVANT CLUB S.A.S.
NIT: 901.935.642-1
Representante Legal: Juan Pablo Gómez Mejía
Cargo: Representante Legal
Firma: _____
Juan Pablo GÓMez MejíA

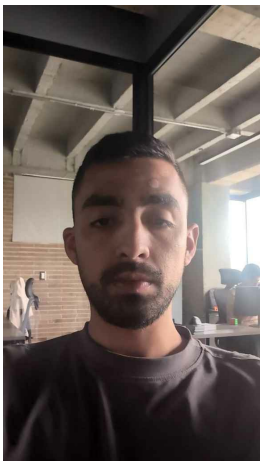
INVERSIONES U&H S.A.S.
NIT: 901.792.258-9
Representante Legal: Simón Urquijo Maya
Cargo: Representante Legal
Firma: Simón Urquijo Maya _____

Hash: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

Certificado de firma

Para los efectos legales pertinentes, **las partes manifiestan que han decidido suscribir el presente documento de manera electrónica** , y declaran que la firma estampada en el mismo ha sido puesta por quien dice ser su firmante cumpliendo todos los requisitos legales para este tipo de firmas, y por ello,**reconocen la plena validez tanto de lo dispuesto en el clausulado del presente documento** como de las firmas electrónicas que en él se asientan.

Autenticidad



Juan Pablo Gómez Mejía

Autenticado con:

Correo electrónico

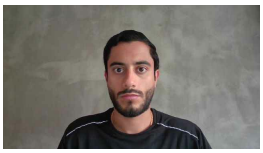
Fotografía

Documento de identidad

Hash de firmante:

2bf34b038c4fd7ea12f97e11fe044522232fc02c3cbc6da5169116c77ab26e98

E-mail	jpgomez@stayirrelevant.com
IP	177.255.55.115 Medellín, Antioquia, Colombia
Rol	Firmante
Firmado	10/3/26, 15:03:31 GMT-5



Simón Urquijo Maya

Autenticado con:

Correo electrónico

Fotografía

Hash de firmante:

e2bc35fcafd42a725865c6545b921fb60379fd808858648546d15e7a91c4c4b0

E-mail	simonurquijo98@gmail.com
IP	181.137.66.59 Medellín, Antioquia, Colombia
Rol	Firmante
Firmado	10/3/26, 14:53:48 GMT-5

Integridad del documento

Número de documento: 2IP3HA4WT0

Función Hash: SHA-256

Hash del documento: 606b4560d39cb505625ffa3e6146dac276e08e4902e34d6e7648ade41bba9fd2

Disponibilidad del documento

El documento puede ser consultado a través de su número de identificación y/o código QR en nuestra plataforma **www.auco.ai/verify**